



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DAPREVIDÊNCIA S.A - DATAPREV

RESOLUÇÃO DE CONSELHO/CADM/001/2025

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DATAPREV

O Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. – Dataprev, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterações posteriores, e

CONSIDERANDO:

- O artigo 40 da Lei 13.303/2016; e
- O artigo. 31, inciso III, do Estatuto Social da Dataprev.

RESOLVE:

1. Alterar o Regulamento de Licitações e Contratos, conforme Anexo desta Resolução.

Esta Resolução entra em vigor a partir desta data e revoga a Resolução de Conselho/CADM/009/2024 (Regulamento de Licitações e Contratos), aprovada pelo Conselho de Administração na 427ª Reunião Ordinária, de 29/11/2024.

Brasília, 29 de janeiro de 2025.


Rogério Mascarenhas
33940

ROGÉRIO SOUZA MASCARENHAS
Presidente do Conselho


Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção
29233

RODRIGO ORTIZ D'AVILA ASSUMPÇÃO
Presidente


Ana Estela Haddad
33937

ANA ESTELA HADDAD
Conselheira


ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO
34257

ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO
Conselheiro




Miriam Chaves
33939

MIRIAM BARBUDA FERNANDES CHAVES
Conselheira


NELSON MACHADO
30742

NELSON MACHADO
Conselheiro


Maria Alexandra Cunha
32735

**MARIA ALEXANDRA VIEGAS COTEZ DA
CUNHA**
Conselheira


Dennis Weber Nunes Dos Santos
33938

**DENNIS WEBERT NUNES DOS
SANTOS**
Conselheiro

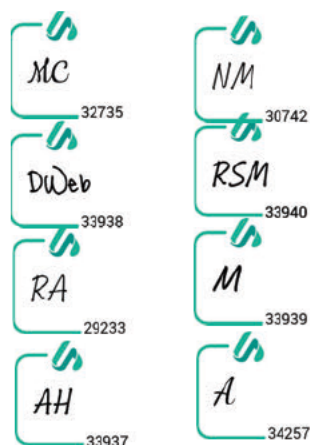
Sumário	
TÍTULO I.....	4
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	4
TÍTULO II.....	6
DOS MECANISMOS DE POSICIONAMENTO EMPRESARIAL.....	6
Capítulo I	6
Da Publicidade e do Patrocínio.....	6
Capítulo II.....	7
Das Contratações com Afastamento das Regras de Licitação	7
TÍTULO III.....	9
DAS CONTRATAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO.....	9
Capítulo I	9
Das Normas Gerais.....	9
Seção I	12
Do Pregão	12
Seção II	12
Do Concurso.....	12
Seção III	13
Do Leilão	13
Capítulo II.....	14
Das Normas Específicas	14
Seção I	14
Das Obras e Serviços de Engenharia	14
Seção II.....	15
Das Normas Específicas para Aquisição de Bens	15
Seção III.....	16
Das Licitações Internacionais	16
Seção IV	17
Da Alienação	17
Capítulo III.....	19
Dos Procedimentos de Licitação.....	19
Seção I.....	20
Da Preparação.....	20
Seção II	20
Da Divulgação	20
Seção III.....	21



ANEXO - REGULAMENTO

Da Apresentação de Lances ou Propostas e do Modo de Disputa	21
Seção IV	22
Dos Critérios de Julgamento	22
Seção V	25
Da Preferência e do Desempate	25
Seção VI	26
Da Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas	26
Seção VII	27
Da Negociação	27
Seção VIII	27
Da Habilitação	27
Seção IX	28
Dos Recursos e da Adjudicação	28
Seção X	29
Do Encerramento.....	29
Capítulo IV	30
Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações	30
Seção I.....	30
Da Audiência e Consulta Pública	30
Seção II.....	31
Da Pré-Qualificação Permanente.....	31
Seção III	32
Do Cadastramento.....	32
Seção IV	32
Do Sistema de Registro de Preços	32
Seção V	34
Do Catálogo Eletrônico de Padronização.....	34
Seção VI	35
Do Credenciamento.....	35
Seção VII	35
Da Manifestação de Interesse Privado	35
Capítulo V	36
Dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade do Procedimento de Licitação	36
TÍTULO IV	38
DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS.....	38
Capítulo I	38

Dos Contratos	38
Capítulo II.....	42
Da Gestão e Fiscalização de Contratos	42
Seção I	42
Das Disposições Gerais.....	42
Seção II.....	44
Da Alteração dos Contratos	44
Seção III.....	45
Da Alteração dos Valores	45
Seção IV	48
Dos Casos de Ressarcimento de Danos e Prejuízos pela Contratada	48
Capítulo III.....	48
Das Sanções e da Rescisão do Contrato	48
Seção I	48
Das Sanções Administrativas	48
Seção II.....	50
Dos Casos de Rescisão do Contrato	50
Seção III	50
Dos Recursos	50
Seção IV	51
Dos Crimes e das Penas.....	51
Capítulo IV	51
Dos Convênios, dos Acordos de Cooperação Técnica e dos Instrumentos Congêneres	51
TÍTULO V	52
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS	52
ANEXO I.....	55
GLOSSÁRIO DE EXPRESSÕES TÉCNICAS	55



REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DATAPREV

Regulamenta as licitações e contratos para aquisição de bens e serviços pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. – Dataprev, e dá outras providências.

O Conselho de Administração, em face da deliberação favorável ocorrida em sua 429ª Reunião Ordinária, de 29 de janeiro de 2025, aprova a presente revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. – Dataprev, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

TÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º. Este Regulamento tem por objetivo, atendendo ao disposto no artigo 40 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, estabelecer normas, critérios e condições legais para aquisição de bens, contratações de obras e serviços, alienações, locações e concursos, bem como regulamentar as hipóteses de contratações com afastamento das regras de licitação, pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A. – Dataprev, destinadas ao regular atendimento das suas necessidades organizacionais e operacionais.

Art. 2º. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços, à aquisição, locação e alienação de bens e ativos do patrimônio, à execução de obras, bem como à implementação de ônus real sobre bens do patrimônio, serão precedidos de licitação, ressalvadas as exceções previstas neste Regulamento e na legislação vigente.

Art. 3º. As licitações destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterizem sobrepreço ou superfaturamento.

Art. 4º. As contratações de que trata este Regulamento observarão os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da busca de competitividade e do julgamento objetivo, além das finalidades consignadas no Estatuto da Dataprev e nas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, e as seguintes diretrizes:

I – padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos;

II – busca da maior vantagem competitiva para a Dataprev, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

III – ampliação da participação de licitantes, desde que alinhada com a necessidade, sobretudo técnica, da Dataprev;

IV – adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, na forma eletrônica, para

a aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia;

V observância das Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Conformidade e Integridade, bem como do Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev;

VI – parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos para dispensa de licitação por valor.

Art. 5º. Nas contratações da Dataprev, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

Art. 6º. As contratações disciplinadas por este Regulamento devem respeitar os princípios de compras sustentáveis, em especial as normas relativas à:

I – disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados;

II – mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

III – utilização de produtos, equipamentos e serviços que reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV – avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V – proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela Dataprev;

VI – acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. A contratação a ser celebrada pela Dataprev da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá prever compensação determinada pelo Conselho de Administração da Dataprev, na forma da legislação aplicável.

Art. 7º. Ao final da fase de planejamento, o processo de contratação será submetido ao controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica pelo órgão responsável pela área jurídica da Dataprev.

§1º Na forma deste artigo, o órgão responsável pela área jurídica também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§2º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas pelo titular responsável pela área jurídica da Dataprev, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pela área jurídica da Dataprev.

§3º Fica dispensada análise jurídica específica em caso de utilização de pareceres referenciais e de minuta-padrão previamente aprovados pelo órgão responsável pela área jurídica da Dataprev, desde que não haja alteração, inclusão ou exclusão de cláusulas gerais dos modelos aprovados.

Art. 8º. Sempre que o objeto permitir, a Dataprev adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes, respectivamente, elaboradas pelos órgãos responsáveis pela área de compras e jurídica.

Art. 9º. Os profissionais envolvidos nos procedimentos mencionados neste Regulamento deverão possuir qualificação para o desempenho de suas funções técnicas e administrativas, tais como compradores, gestores e fiscais de administrativos, gestores e fiscais técnicos, os quais deverão possuir formação profissional e conhecimento condizente com a natureza e complexidade do objeto contratado.

Art. 10. Os profissionais envolvidos nos procedimentos disciplinados por este Regulamento deverão, nos limites das respectivas atribuições, subsidiar, por escrito, a atuação empresarial no âmbito de ações judiciais, representações junto ao Tribunal de Contas da União, inquéritos administrativos, notificações, petições, solicitações de auditoria e de procedimentos análogos, atuando de modo cooperativo e responsável.

TÍTULO II

DOS MECANISMOS DE POSICIONAMENTO EMPRESARIAL

Capítulo I

Da Publicidade e do Patrocínio

Art. 11. Para realização de patrocínio, a Dataprev poderá celebrar convênio ou contrato com pessoa física ou jurídica para promoção de atividades culturais, institucionais, mercadológicas, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca.

Parágrafo Único O patrocínio de inovação tecnológica tem por objetivo a procura, a descoberta, as experimentações, os desenvolvimentos, a imitação ou a adoção de novos produtos, processos, formas de organização, metodologias, entre outros, cujo objetivo final possa agregar valor à Dataprev.

Art. 12. A contratação de serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda poderá observar as disposições da Lei nº 12.232/2010, no que não forem conflitantes com as previsões da Lei nº 13.303/2016, sendo possível a adaptação dos procedimentos com o objetivo de compatibilizar as regras da licitação com os parâmetros definidos neste Regulamento.

Art. 13. As despesas com publicidade e patrocínio da Dataprev não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior.

§ 1º. O limite disposto no *caput* poderá ser ampliado até o limite de 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior, por proposta da Diretoria Executiva, com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade, e aprovada pelo Conselho

de Administração.

§ 2º. É vedado à Dataprev realizar, em ano de eleição para cargos do ente federativo a que sejam vinculadas, despesas com publicidade e patrocínio que excedam à média dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecederam ao pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

Capítulo II

Das Contratações com Afastamento das Regras de Licitação

Art. 14. São regidas pelo Direito Privado e condições de mercado, não se aplicando as disposições relacionadas às licitações e contratos previstas na Lei n. 13.303/16 e neste Regulamento, as seguintes situações:

I – comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pela Dataprev, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados ao seu objeto social; e

II – casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

§ 1º Os instrumentos contratuais decorrentes das contratações previstas nos incisos I e II deste artigo, bem com a respectiva execução contratual, deverão observar as regras de Direito Privado e os princípios aplicáveis às Empresas Estatais, e poderão ser regidos por norma própria ou por condições aprovadas pela Diretoria Executiva da Dataprev, não sendo aplicáveis as disposições deste Regulamento, salvo o previsto no presente capítulo.

§ 2º Procedimentos auxiliares análogos aos previstos no artigo 74 deste Regulamento poderão ser utilizados nas hipóteses de contratação previstas no *caput*, mediante previsão em normativo próprio ou por condições aprovadas pela Diretoria Executiva da Dataprev, sendo possível a adaptação dos procedimentos com o objetivo de compatibilizar as regras dispostas com a estratégia empresarial de cada contratação.

Art. 15. São considerados para fins da disciplina do inciso I do artigo 14 deste Regulamento o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas e transformação digital do Estado, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Art. 16. São consideradas oportunidades de negócios para fins da disciplina do inciso II do artigo 14 deste Regulamento a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.

Art. 17. A área demandante de contratação fundada nas hipóteses previstas no artigo 14 deste regulamento deverá adotar as providências necessárias ao processamento da demanda, apresentando as justificativas pertinentes, demonstrando que o objeto da contratação está

relacionado ao desempenho de atribuições inerentes ao objeto social da Dataprev e/ou descrevendo a oportunidade de negócio.

§ 1º A definição da pessoa natural ou jurídica a ser contratada nas hipóteses previstas no artigo 14 deste regulamento deverá ser justificada no processo de contratação, podendo-se realizar, se pertinente, processo seletivo simplificado, respeitadas as regras de mercado e os princípios jurídico-constitucionais que vinculam a atuação das Empresas Estatais.

§ 2º As condições a serem observadas no processo seletivo simplificado deverão ser previamente aprovadas pela Diretoria Executiva da Dataprev ou poderão ser definidas em normativo específico.

§ 3º Em qualquer hipótese, deverá ser justificado o preço a ser pago pela Dataprev e a contratação desenvolvida com foco na originação de negócios futuros para a Dataprev, observadas as políticas institucionais e a governança para as respectivas operações.

Art. 18. Os procedimentos e os contratos previstos neste Regulamento orientar-se-ão pelos preceitos de direito privado e pelos princípios da instrumentalidade procedimental, celeridade, impessoalidade, economicidade, buscando a maximização da eficiência da contratação para a Dataprev, assegurado o registro das decisões, atas, pareceres, análises técnicas e jurídicas e demais atos nos arquivos do procedimento para fins de auditoria e controle.

I – após a assinatura do contrato, deverão ser divulgadas no portal da Dataprev as principais informações sobre o processo de contratação, incluindo as relativas às etapas de seleção e do contrato, devendo ser utilizado o modelo de extrato aprovado pela Diretoria Executiva.

II - os atos do processo de contratação ficarão disponíveis a qualquer interessado a partir da homologação do seu resultado, conforme Lei n. 12.527/2011, observadas as exceções previstas neste Regulamento e na legislação vigente.

III - a fim de resguardar as informações estratégicas e mercadológicas da Dataprev e dos participantes do processo de contratação, não serão divulgadas informações sensíveis sobre a estratégia empresarial da Dataprev e das propostas técnicas e comerciais recebidas, inclusive análises realizadas pela Dataprev, salvo se os participantes consentirem com a divulgação e estas não possuírem classificação de informação de acesso restrito.

Art. 19. As contratações decorrentes deste capítulo deverão estabelecer em seus instrumentos de planejamento e/ou contratuais:

I – o objeto e seus elementos característicos;

II – o regime de execução ou forma de fornecimento;

III – o preço e condições de pagamentos, critérios e periodicidade do reajustamento de preços e critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, conforme o caso;

IV – os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

- V – os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;
- VI – as regras de comercialização e metas comerciais, quando couber;
- VII – o crédito pelo qual correrá a despesa da contratação, quando couber;
- VIII – as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando couber;
- IX – os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;
- X – a legislação aplicável à execução do contrato e aos casos omissos;
- XI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- XII– as limitações sobre o uso de eventuais informações privilegiadas e sobre sua atuação em situações de potencial conflito de interesses; e
- XIII – matriz de risco, prevendo os riscos e responsabilidades a serem assumidos pelas partes contratantes.

Parágrafo único. Na hipótese de contratos sob demanda, a previsão de recursos orçamentários e financeiros, nos termos do inciso VII, deverá ser confirmada pela área financeira da Dataprev de forma prévia à formalização do pedido de compra ou de outro instrumento hábil que autorize o fornecedor a iniciar a execução dos serviços ou realizar a entrega do objeto.

TÍTULO III

DAS CONTRATAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO

Capítulo I

Das Normas Gerais

Art. 20. Os procedimentos licitatórios realizados no âmbito da Dataprev terão acesso público, podendo ser utilizadas as seguintes modalidades:

- I – Licitação Dataprev; e
- II – Pregão, exclusivamente na forma eletrônica.

§1º. Licitação Dataprev é o procedimento licitatório aberto, flexibilizado nos termos da Lei 13.303 de 2016, que possibilita a combinação de diferentes modos de disputa e critérios de julgamento, possuindo como espécies os procedimentos de Concurso, Leilão entre outros a serem utilizados de acordo com as necessidades da Dataprev.

§2º. A Licitação Dataprev, quando houver etapas de lances, será realizada preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a

sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

§3º. A ferramenta eletrônica, incluídos os casos de sessão por videoconferência, disponibilizada para realização dos procedimentos licitatórios previstos no *caput* deverá possuir funcionalidades para que os licitantes possam enviar seus lances exclusivamente de forma eletrônica.

§4º. Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade imediatamente superior à competente para adjudicação e homologação prevista em normativo interno – a utilização da forma presencial na Licitação Dataprev, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a Dataprev na realização da forma eletrônica.

§5º. Na hipótese de Licitação Dataprev sob a forma presencial ou eletrônica em formato de videoconferência, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.

§6º. O valor estimado será sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas, facultando-se sua publicidade, quando justificado.

§7º. Nas hipóteses em que forem adotados os critérios de julgamento por maior desconto ou por melhor técnica, a estimativa de preço deverá constar do instrumento convocatório.

§8º. As licitações serão processadas e julgadas por pregoeiro, licitador, leiloeiro ou comissão de licitação, conforme definido em normativo interno que estabelecerá os parâmetros para essa designação, levando-se em conta o critério de julgamento e a modalidade do procedimento licitatório.

Art. 21. Os contratos destinados à prestação de serviços admitirão os seguintes regimes de execução:

- I – Empreitada por preço unitário;
- II – Empreitada por preço global;
- III – Tarefa;
- IV – Empreitada integral;
- V – Contratação semi-integrada;
- VI – Contratação integrada.

Art. 22. Na contratação de obras e serviços poderá ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos pela Dataprev no instrumento convocatório ou no contrato, observado o conteúdo do projeto básico, do projeto executivo ou do termo de referência.

Parágrafo único. A remuneração variável está condicionada à demonstração de eficiência e vantajosidade e respeitará o limite orçamentário fixado pela Dataprev para a respectiva

contratação, contemplando os parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado e as faixas de remuneração.

Art. 23. Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado.

§ 1º. Na hipótese prevista no *caput* deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

§ 2º. O instrumento convocatório deverá disciplinar os parâmetros objetivos para a alocação das atividades a serem executadas por cada contratado.

Art. 24. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela Dataprev a empresa:

I – cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja dirigente ou empregado da Dataprev;

II – suspensão pela Dataprev;

III – impedida ou declarada inidônea pela União, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV – constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

V – cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

VI – constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VII – cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII – que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

§ 1º. Aplica-se a vedação prevista no *caput*:

I – à contratação do empregado Dataprev ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

II – a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da Dataprev;

b) empregado da Dataprev cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c) autoridade do ente público a que a Dataprev esteja vinculada.



ANEXO - REGULAMENTO

III – cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Dataprev há menos de 6 (seis) meses.

Art. 25. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil da localidade da unidade Dataprev responsável pela licitação.

Art. 26. A Dataprev emitirá manual interno de licitações e contratos, por intermédio de sua Diretoria, para o detalhamento das atividades ora disciplinadas, sendo possível ainda a edição de instrumentos normativos pelas unidades que atuam nos processos de contratação, com o objetivo de uniformizar procedimentos em matéria de licitações e contratos.

§1º. Em caso de detalhamento de questões operacionais internas, os respectivos instrumentos normativos poderão ser editados pelas autoridades competentes das unidades responsáveis pelo processo a ser regulado.

§2º. Eventuais instrumentos normativos, orientações ou manuais internos que não tenham sido expressamente revogados, alterados ou substituídos em razão da aprovação deste Regulamento deverão ser lidos, interpretados e aplicados em consonância com as previsões ora fixadas.

Seção I Do Pregão

Art. 27. A modalidade Pregão deverá ser, preferencialmente, adotada na aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

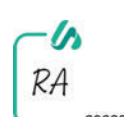
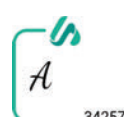
§1º. O Pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata parágrafo único do artigo 31 deste Regulamento.

§2º. O Pregão poderá adotar, como critério de julgamento, o menor preço ou o maior desconto.

§3º. Os procedimentos para operação da sessão pública do Pregão serão definidos no Manual Interno sobre licitações e contratos, podendo-se utilizar como referência as fases de divulgação do edital de licitação até a homologação indicadas nos normativos da Administração Pública federal direta, que trata da licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, no que não forem incompatíveis com o regime jurídico aplicável às Empresas Estatais e com as disposições deste Regulamento.

Seção II Do Concurso

Art. 28. O Concurso, como espécie da modalidade Licitação Dataprev, observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:



I - a qualificação exigida dos participantes;

II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;

III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor.

§1º. Concurso, para fins deste regulamento, é a modalidade de Licitação Dataprev para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.

§2º. Nos Concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Dataprev, nos termos do artigo 111 deste Regulamento, todos os direitos patrimoniais e autorais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Seção III

Do Leilão

Art. 29. O Leilão, como espécie da modalidade Licitação Dataprev, poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a empregado designado pela diretoria responsável por administração e pessoas, e regulamentado em normativo próprio.

§1º. Se optar pela realização de Leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a Dataprev deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade Pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

§2º. O Leilão será precedido da divulgação do edital no portal da Dataprev, que conterá:

I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Dataprev, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados.

§3º. Além da divulgação no portal da Dataprev, o edital do leilão será afixado na sede da Dataprev e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.



ANEXO - REGULAMENTO

§4º. O Leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

§5º. O Leilão deverá adotar, como critério de julgamento, a maior oferta de preço.

Capítulo II

Das Normas Específicas

Seção I

Das Obras e Serviços de Engenharia

Art. 30. O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução.

Art. 31. Os serviços comuns de engenharia deverão ser licitados na modalidade Pregão.

Parágrafo único. São considerados serviços comuns de engenharia aqueles que têm por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

Art. 32. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, poderá ser utilizada Contratação integrada ou semi-integrada em detrimento dos demais regimes de execução dispostos no artigo 21, desde que técnica e economicamente justificada, quando o objeto envolver, pelo menos, uma das seguintes condições:

I – inovação tecnológica ou técnica;

II – possibilidade de execução com diferentes metodologias;

III – possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.

§ 1º. Na contratação integrada, a Dataprev elabora o anteprojeto, ficando sob responsabilidade da contratada a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto.

§ 2º. Na Contratação semi-integrada, a elaboração do projeto básico é de responsabilidade da Dataprev.

Art. 33. A Dataprev deverá utilizar, preferencialmente, a Contratação semi-integrada, podendo ser utilizados outros regimes de execução, desde que justificado.

Art. 34. Na Contratação semi-integrada, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.



ANEXO - REGULAMENTO

Art. 35. Nas Contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela Dataprev deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Art. 36. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações relativas a obras e serviços de engenharia:

I – de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;

II – de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

III – de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

§ 1º. A vedação do *caput* não se aplica aos seguintes casos:

- a) adoção do regime de contratação integrada ou semi-integrada;
- b) manifestação de interesse privado;
- c) participação da pessoa física e das pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e III em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Dataprev.

§2º. Considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, bem como a participação de empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela Dataprev no curso da licitação.

Seção II

Das Normas Específicas para Aquisição de Bens

Art. 37. A Dataprev, na licitação para aquisição de bens, poderá:

I – indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:

- a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
- b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato;
- c) quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”.

II – exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação ou na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação;

III – solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada.

Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) ou outra certificação técnica nacional ou internacional que seja essencial para alcançar a necessidade pública da Dataprev.

Seção III

Das Licitações Internacionais

Art. 38. A licitação internacional processada em território nacional na qual é admitida a participação de licitantes estrangeiros, com a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira, ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro, deverão observar as seguintes disposições:

I – justificativas que demonstrem a vantajosidade técnica e/ou econômica da licitação internacional no planejamento prévio da contratação, tais como:

- a) risco de sobrepreço se desenvolvida em licitação nacional, sem a participação de empresas estrangeiras;
- b) limitação de fornecedores nacionais;
- c) inexistência do produto no País; ou
- d) evolução tecnológica do mercado internacional.

II – o edital observará as diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes;

III – exigências de habilitação mediante apresentação de documentos equivalentes àqueles exigidos da empresa nacional;

IV – quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo;

V – o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação internacional será efetuado em moeda corrente nacional;

VI – as garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro;

VII – exclusivamente para fins de julgamento dos lances ou propostas, os preços apresentados por licitantes estrangeiros deverão ser acrescidos dos mesmos tributos relacionados ao objeto que venham onerar apenas os licitantes brasileiros;

VIII – as propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital;

IX – necessidade de representação legal no Brasil, prevendo poderes expressos para receber citação, intimação e responder administrativa ou judicialmente;

X – quando for o caso, autorização para funcionamento no Brasil, nos termos do art. 1.134 do Código Civil.

§1º. Além da divulgação definida na forma do art. 47 deste Regulamento, as licitações internacionais deverão ter sua publicidade ampliada para o exterior, utilizando, como exemplo, os meios de divulgação a seguir:

I – em veículo de grande circulação internacional, em especial nos locais identificados na pesquisa de mercado;

II – remessa oficial para todas as empresas que serviram de base para a pesquisa de mercado; remessa oficial para o Ministério das Relações Exteriores para divulgação junto aos consulados e embaixadas de países com que se relaciona o Brasil;

III – divulgados junto às Câmaras de Comércio de país como qual o Brasil se relaciona.

§2º Para fins do inciso VII, os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos.

Art. 39. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira, banco estrangeiro de fomento, organismo financeiro multilateral ou demais entidades públicas ou privadas de natureza de direito internacional, poderão ser admitidas as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções, tratados e contratos internacionais.

§ 1º. Na situação prevista no caput também poderão ser admitidas as normas e procedimentos operacionais daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação.

§ 2º. As normas e procedimentos operacionais citados no parágrafo primeiro deste artigo serão adotados em detrimento da legislação nacional aplicável, observados os princípios deste Regulamento quando compatível.

§ 3º. A Dataprev poderá atuar na condição de mandatária ou mandatária-beneficiária em nome da República Federativa do Brasil nos procedimentos licitatórios e contratações com recursos estrangeiros, nos termos da legislação vigente.

Seção IV

Da Alienação

Art. 40. A alienação de bens pela Dataprev será precedida de:

I – avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos XVI e

XVIII do art. 29 da Lei nº. 13.303 de 2016;

II – Leilão, como espécie da Licitação Dataprev, ressalvado o previsto no §3º do art. 28 da Lei nº. 13.303 de 2016.

§ 1º. A avaliação formal será feita observando-se as normas regulamentares aplicáveis, admitindo-se a aplicação de redutores sobre o valor de avaliação apurado ou apreciação como bem sem valor econômico, nos casos em que custos diretos e indiretos, de natureza econômica, social, ambiental e operacional, bem como riscos físicos, sociais e institucionais os autorizem, tais como:

I – incidência de despesas que não justifiquem a sua manutenção no acervo patrimonial da Dataprev;

II – classificação do bem como antieconômico, ou seja, de manutenção onerosa ou que produza rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência;

III – classificação do bem como irrecuperável, ou seja, aquele que não pode ser utilizado para o fim a que se destina ou quando a recuperação ultrapassar 50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado, orçado no âmbito de seu gestor;

IV – classificação do bem como ocioso, ou seja, aquele que apresenta condições de uso mas não está sendo aproveitado, ou aquele que, devido a seu tempo de utilização ou custo de transporte não justifique o remanejamento para outra unidade ou, por último, aquele para o qual não há mais interesse;

V – custo de carregamento no estoque;

VI – tempo de permanência do bem em estoque;

VII – depreciação econômica gerada por decadência estrutural/física, desvirtuação irreversível como ocupações irregulares perpetuadas pelo tempo, bem como depreciação gerada por alterações ambientais no local em que o bem se localiza, como erosões, contaminações, calamidades, entre outros;

VIII – custo de oportunidade do capital;

IX – outros fatores ou redutores de igual relevância.

§ 2º. O desfazimento, o reaproveitamento, a movimentação e a alienação de materiais inservíveis serão regulados em normativo aprovado pela Diretoria Executiva e poderão ocorrer mediante os seguintes procedimentos:

I – alienação gratuita ou onerosa;

II – cessão ou comodato.

§ 3º. O material considerado genericamente inservível para a Dataprev deverá ser classificado como:

I – ocioso: situação em que o bem encontra-se em perfeitas condições de uso, mas não pode ser aproveitado;

II – recuperável: situação em que a recuperação for possível mas o seu custo for considerado elevado, nos termos dos parâmetros definidos em diretriz estabelecida pela Dataprev para o desfazimento de bens;

III – antieconômico: situação em que a manutenção do bem for onerosa ou seu rendimento for precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescimento;

IV – irrecuperável: situação em que o bem não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação.

Art. 41. Frustrado o Leilão pelos valores estabelecidos no laudo de avaliação, a Dataprev poderá promover Leilões subsequentes, nos seguintes termos:

I – no primeiro Leilão subsequente, concedendo descontos diretos de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o limite inferior do laudo de avaliação;

II – caso frustrado o Leilão previsto no inciso I, novo Leilão aplicando fatores redutores, nos termos do parágrafo 1º do art. 40 deste Regulamento, limitados a 50% (cinquenta por cento) sobre o limite inferior do laudo de avaliação.

Art. 42. Na hipótese de frustração dos Leilões subsequentes previstos nos incisos I ou II do artigo 41, sejam eles desertos ou fracassados, os bens imóveis e os inservíveis poderão ser disponibilizados para venda direta, nas mesmas condições econômicas do último Leilão.

Art. 43. As normas deste Regulamento aplicam-se também à alienação de imóveis integrantes do acervo patrimonial da Dataprev provenientes da execução de ônus real, ressalvadas aquelas decorrentes de processos judiciais

Capítulo III

Dos Procedimentos de Licitação

Art. 44. As licitações de que trata este Regulamento observarão a seguinte sequência de fases:

I – preparação;

II – divulgação;

III – apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado;

IV – prova de conceito, quando couber;

V – julgamento;

VI – verificação de efetividade dos lances ou propostas;

VII – negociação;

VIII – habilitação;

33937
AH
32735
MC
30742
NM
33940
RSM
33939
M
34257
A
29233
RA
33938
DWeb
19



ANEXO - REGULAMENTO

IX – interposição de recursos;

X – adjudicação do objeto;

XI – homologação do resultado ou revogação do procedimento.

Parágrafo único – A fase de habilitação poderá, excepcionalmente, anteceder as fases de apresentação de lances ou propostas, julgamento, verificação de efetividade dos lances ou propostas e negociação, referidas nos incisos III a VI do *caput*, desde que a antecipação esteja justificada no processo e expressamente prevista no instrumento convocatório.

Seção I Da Preparação

Art. 45. As contratações e os procedimentos de licitações no âmbito da Dataprev serão antecedidos por planejamento prévio e detalhado, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa, proteger o interesse público envolvido, com transparência e equidade, com vistas a maximizar seus resultados econômicos e finalidades estatutárias.

Art. 46. O planejamento observará, dentre outros, os seguintes pressupostos:

I – identificação da necessidade;

II – prospecção de mercado;

III – definição do modelo de contratação;

IV – apresentação da relação custo/benefício da contratação;

V – demonstração de compatibilidade das necessidades da Dataprev com a futura contratação;

VI – justificativa de preço.

Seção II Da Divulgação

Art. 47. O aviso com o resumo do edital da licitação, o extrato do contrato e aditivos dele decorrentes deverão ser publicados no Diário Oficial da União e no portal da Dataprev na *internet*.

§ 1º. Além das publicações mencionadas no *caput*, as informações atualizadas referentes aos contratos e aditivos deles decorrentes deverão ser disponibilizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

§ 2º. Demais atos e procedimentos do processo serão divulgados exclusivamente por meio eletrônico, nos termos definidos no instrumento convocatório.

§ 3º. Serão observados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de propostas ou lances,

MC 32735
NM 30742
RSM 33940
M 33939
A 34257
RA 29233
DWeb 33938

contados a partir da divulgação do instrumento convocatório:

I – para aquisição e alienação de bens:

a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses;

II – para contratação de obras e serviços:

a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;

b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses;

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento a maior oferta de preço, 15 (quinze) dias úteis;

IV – 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada.

§ 4º. As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.

§ 5º. O disposto no parágrafo terceiro deste artigo não se aplica quando for adotada a modalidade Pregão e no processo de contratação direta realizado por dispensa eletrônica.

Seção III

Da Apresentação de Lances ou Propostas e do Modo de Disputa

Art. 48. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos.

Art. 49. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

Parágrafo único. Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos:

I – a apresentação de lances intermediários, quais sejam:

a) iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta;

b) iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

II – o reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais

colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente.

Art. 50. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas.

Seção IV

Dos Critérios de Julgamento

Art. 51. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:

- I – menor preço;
- II – maior desconto;
- III – melhor combinação de técnica e preço;
- IV – melhor técnica;
- V – melhor conteúdo artístico;
- VI – maior oferta de preço;
- VII – maior retorno econômico;
- VIII – melhor destinação de bens alienados.

§ 1º. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto.

§ 2º. Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos III, IV, V e VII do *caput* deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento.

§ 3º. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

Art. 52. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a Dataprev, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório.

Parágrafo único. Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros definidos no instrumento convocatório.

Art. 53. O critério de julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos.



§ 1º. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.

§ 2º. Para os demais objetos, o desconto linear, total ou parcial, poderá ser exigido conforme definido no instrumento convocatório.

Art. 54. O critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço será utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superaremos requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos.

§ 1º. No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, segundo fatores de ponderação objetivos previstos no instrumento convocatório.

§ 2º. O fator de ponderação mais relevante será limitado a 70% (setenta por cento).

§ 3º. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas técnicas.

§ 4º. O instrumento convocatório pode estabelecer pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

Art. 55. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, incluídos os projetos arquitetônicos e excluídos os projetos de engenharia.

§ 1º. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos inseridos no instrumento convocatório.

§ 2º. A estimativa deverá constar do instrumento convocatório.

§ 3º. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas nas licitações para contratação de projetos.

§ 4º. O instrumento convocatório poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

Art. 56. O critério de julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos que resultem em receita para a Dataprev ou em caso de Leilão para alienação de bens.

§ 1º. Poderá ser requisito de habilitação a comprovação do recolhimento de quantia como garantia, limitada a cinco por cento do valor mínimo de arrematação.

§ 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o licitante vencedor perderá a quantia em favor da Dataprev caso não efetue o pagamento devido no prazo estipulado.

§ 3º. Os bens e direitos a serem licitados pelo critério de maior oferta serão previamente avaliados para fixação do valor mínimo de arrematação.

§ 4º. Os bens e direitos arrematados serão pagos à vista, em até 01 (um) dia útil contado da data da assinatura da ata lavrada no local do julgamento ou da data de notificação.

§ 5º. O instrumento convocatório poderá prever que o pagamento seja realizado mediante entrada em percentual não inferior a cinco por cento, no prazo referido no parágrafo anterior, com pagamento do restante no prazo estipulado no mesmo instrumento, sob pena de perda, em favor da Dataprev, do valor já recolhido.

§ 6º. No caso de alienação por Leilão, as regras e condições de pagamento previstas nos parágrafos 4º e 5º deste artigo poderão ser, justificadamente, alteradas pelo instrumento convocatório.

§ 7º. O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do bem ao arrematante.

Art. 57. No critério de julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado para a celebração de contrato de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionar a maior economia para a Dataprev decorrente da execução do contrato.

§ 1º O contrato de eficiência deverá ter por objeto a prestação de serviços, que poderá incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia, na forma de redução de despesas correntes, remunerando-se o contratado com base em percentual da economia de recursos gerada.

§ 2º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.

§ 3º. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do contratado, será aplicada sanção prevista no contrato.

§ 4º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

§ 5º. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior retorno econômico, os licitantes apresentarão:

I – proposta de trabalho, que deverá contemplar:

- a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou fornecimento;
- b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária.

II – proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar

durante determinado período, expressa em unidade monetária.

Art. 58. Na implementação do critério melhor destinação de bens alienados, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.

Parágrafo único. O descumprimento da finalidade a que se refere o *caput* deste artigo deverá ser imediatamente corrigido e, nos casos de impossibilidade deste procedimento, resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da Dataprev, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente.

Seção V

Da Preferência e do Desempate

Art. 59. Aplicam-se às licitações as disposições sobre direito de preferência constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 2006.

Art. 60. Nas licitações em que, após o exercício do direito de preferência de que trata o artigo anterior, esteja configurado empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar nova proposta fechada, conforme estabelecido no instrumento convocatório.

§ 1º. Mantido o empate após a disputa final de que trata o *caput*, as propostas serão ordenadas segundo o desempenho contratual prévio dos respectivos licitantes, apresentado em contratações anteriores formalizadas com a Dataprev, desde que haja sistema objetivo de avaliação instituído.

§ 2º. Caso a regra prevista no §1º não solucione o empate, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, será dada preferência de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248 de 1991, e nos demais casos será assegurada preferência na seguinte ordem:

I - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas neste Regulamento;

II - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho; e

III - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 3º. Em igualdade de condições, se não houver desempate nos termos do §2º, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal em que os serviços serão executados ou os bens serão entregues;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

§ 4º. Para fins do disposto no §2º, serão consideradas ações de equidade, respeitada a seguinte ordem:

I - medidas de inserção, de participação e de ascensão profissional igualitária entre mulheres e homens, incluída a proporção de mulheres em cargos de direção do licitante;

II - ações de promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em matéria de emprego e ocupação;

III - igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e homens;

IV - práticas de prevenção e de enfrentamento do assédio moral e sexual;

V - programas destinados à equidade de gênero e de raça; e

VI - ações em saúde e segurança do trabalho que considerem as diferenças entre os gêneros.

§ 5º. Caso as regras previstas nos parágrafos anteriores não solucionem o empate, será realizado sorteio.

§ 6º. Nos procedimentos licitatórios realizados na forma eletrônica, em que haja apresentação de propostas ou lances de valores idênticos, deve prevalecer aquele que for recebido e registrado primeiro.

Seção VI

Da Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas

Art. 61. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será verificada a sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

I – contenham vícios insanáveis;

II – descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

III – apresentem preços manifestamente inexequíveis ou não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Dataprev;

IV – se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação;

V – apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

§ 1º. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.

§ 2º. A Dataprev poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

§ 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexecutáveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Dataprev; ou

II – valor do orçamento estimado pela Dataprev;

§ 4º. Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.

Seção VII

Da Negociação

Art. 62. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a Dataprev deverá negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou.

§ 1º. Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja acima do orçamento estimado, poderá haver negociação com o licitante para obtenção de condições mais vantajosas.

§ 2º. A negociação de que trata o parágrafo primeiro poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.

§ 3º. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo segundo deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação quando não houver mais interesse na contratação.

Seção VIII

Da Habilitação

Art. 63. Na habilitação, a Dataprev deverá exigir a documentação de acordo com os parâmetros a seguir, a partir da necessidade do objeto:

I – documentação jurídica da pessoa física ou jurídica;

II – prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

III – comprovação de capacidade econômica e financeira;



ANEXO - REGULAMENTO

IV – comprovação de qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;

V – recolhimento de quantia a título de adiantamento, no caso de licitação cujo critério de julgamento for o de maior oferta.

§ 1º. Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados.

§ 2º. Reverterá a favor da Dataprev o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, previsto no inciso V do *caput*, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado.

Art. 64. A documentação de habilitação, no que couber, poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, tal como o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

Art. 65. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

I – comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

II – indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital;

III – apresentação dos documentos de habilitação exigidos na licitação por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Dataprev estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

IV – impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

Parágrafo único. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso público apresentado na licitação.

Seção IX

Dos Recursos e da Adjudicação

Art. 66. Após declaração do licitante vencedor, será aberta fase recursal.

Art. 67. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no *caput*, o prazo recursal será aberto:

I – após a habilitação;

II – após o encerramento da verificação de efetividade dos lances ou propostas, abrangendo os atos decorrentes do julgamento.

Art. 68. Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos da habilitação, do julgamento e da verificação da efetividade dos lances ou propostas, deverão manifestar a sua intenção de recorrer no prazo determinado no instrumento convocatório sob pena de preclusão do direito de recorrer.

Parágrafo único. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do *caput*, importará na decadência desse direito, ficando o licitador, o pregoeiro ou a comissão de licitação autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Art. 69. Salvo no caso de licitação na modalidade Pregão, as razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da lavratura da ata, conforme o caso.

§ 1º. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 5 (cinco) dias úteis e começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o *caput*.

§ 2º. No caso de licitação na modalidade Pregão, o prazo para apresentação das razões e contrarrazões será de 3 (três) dias úteis.

Art. 70. O recurso será recepcionado pela autoridade recorrida que apreciará sua admissibilidade, podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso à autoridade superior, que decidirá sobre o provimento ou não do recurso.

§ 1º. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

§ 2º. Julgados os recursos, a autoridade competente adjudicará o objeto licitado.

Seção X

Do Encerramento

Art. 71. Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e os autos encaminhados à autoridade superior, que poderá:

I – determinar o retorno dos autos para saneamento de vícios supráveis;

II – anular o procedimento, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocações de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado;

III – revogar o procedimento por motivo de interesse público decorrente de fatos superveniente que constitua óbice manifesto incontornável; ou

IV – homologar o procedimento e autorizar a celebração do contrato.

§ 1º. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no parágrafo segundo deste artigo.

§ 2º. A nulidade da licitação induz à do contrato.

§ 3º. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada quando assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4º. A revogação ou a anulação, além do disposto nos parágrafos primeiro e segundo deste artigo, aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta.

Art. 72. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor.

Art. 73. A Dataprev não poderá celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.

Capítulo IV

Dos Procedimentos Auxiliares das Licitações

Art. 74. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por este Regulamento:

- I – audiência e consulta pública;
- II – pré-qualificação permanente;
- III – cadastramento;
- IV – sistema de registro de preços;
- V – catálogo eletrônico de padronização;
- VI – credenciamento;
- VII – manifestação de interesse privado.

Seção I

Da Audiência e Consulta Pública

Art. 75. Havendo necessidade de um conhecimento mais apurado do objeto licitado ou do mercado específico, poderá ser realizada audiência ou consulta pública pela Dataprev.

§ 1º. A audiência pública consiste na realização de reunião pública, presencial ou online, com a participação do mercado fornecedor e demais interessados, sendo precedida de publicação no Portal da Dataprev, a fim de receber contribuições ou realizar questionamentos acerca de um determinado objeto.



§ 2º. A consulta pública consiste na busca de informações, inclusive de preços, e sugestões junto ao mercado e demais interessados, utilizando-se de ferramentas e divulgação em formatos eletrônicos.

Art. 76. Identificada a necessidade de realização de audiência ou consulta pública, a área demandante solicitará, por escrito, a providência ao órgão responsável pela área de compras, estabelecendo o prazo de publicidade do procedimento e a descrição do objeto.

Art. 77. Recebida a solicitação mencionada no artigo anterior, o órgão responsável pela área de compras tomará as providências para a divulgação da consulta pública, sendo responsável pelo recebimento de questionamentos e sugestões dos interessados, repasse à área demandante e posterior divulgação das respectivas respostas.

Seção II

Da Pré-Qualificação Permanente

Art. 78. A Dataprev poderá promover a pré-qualificação permanente de seus fornecedores ou de produtos destinados a identificar:

I – fornecedores que reúnam condições de habilitação e de qualificação técnica exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

II – bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela Dataprev.

§ 1º. O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

§ 2º. Na pré-qualificação, a Dataprev poderá atribuir indicadores para classificação dos fornecedores com base em critérios objetivos de excelência operacional, sustentabilidade, melhoria da competitividade, entre outros.

§ 3º. A Dataprev poderá restringir a participação de fornecedores ou produtos pré-qualificados em suas licitações, inclusive podendo se valer de limites dos indicadores alcançados na classificação.

§ 4º. A pré-qualificação poderá ser efetuada por grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 5º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 6º. A pré-qualificação terá validade de até 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

§ 7º. Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 8º. É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados.

Art. 79. A Dataprev poderá exigir, para o procedimento de pré-qualificação, a demonstração das



ANEXO - REGULAMENTO

exigências de habilitação, qualificação técnica e de aceitação de bens, conforme o caso, mediante a divulgação em sítio eletrônico mantido pela Empresa.

§ 1º. Será fornecido certificado de pré-qualificação do fornecedor e do bem, renovável sempre que o registro for atualizado.

§ 2º. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da divulgação do julgamento da pré-qualificação.

§ 3º. A Dataprev poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, desde que:

I – conste na convocação para a pré-qualificação a informação de que as futuras licitações poderão ser restritas aos pré-qualificados;

II – os requisitos de qualificação técnica exigidos sejam compatíveis com o objeto a ser contratado.

Seção III

Do Cadastramento

Art. 80. A Dataprev poderá adotar registros cadastrais para a habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e para anotações da atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas.

Parágrafo único. A Dataprev poderá utilizar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF para a realização do registro cadastral de fornecedores.

Art. 81. Os registros cadastrais ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados e serão válidos por até 1 (um) ano, podendo ser atualizados a qualquer tempo.

Art. 82. Do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Seção IV

Do Sistema de Registro de Preços

Art. 83. O Sistema de Registro de Preços - SRP reger-se-á por decreto do Poder Executivo e observará, entre outras, as seguintes condições:

I – realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II – seleção de acordo com os procedimentos previstos no instrumento convocatório;

III – controle e atualização periódicos dos preços registrados;

IV – definição da validade do registro;

V – inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços

com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais;

VI - o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital;

VII – na hipótese de que trata o inciso VI deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos no Manual de Licitações e Contratos da Dataprev para definição do valor estimado, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para a Dataprev.

§ 1º. Aplica-se, no que não conflitar com este Regulamento e com o regime jurídico aplicável às Empresas Estatais, o Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, até que seja editado o decreto de que trata o *caput* do art. 83 deste Regulamento e do art. 66 da Lei nº 13.303/2016.

§ 2º. O SRP poderá ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços.

Art. 84. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada;

II - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou

III - na hipótese de previsão no edital ou na ata de registro de preços de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos dos artigos 122 e 123 deste Regulamento.

Art. 85. A existência de preços registrados não obriga a Dataprev a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.

Art. 86. O prazo de vigência da ata de registro de preços, que será de um ano, poderá ser prorrogado por igual período, desde que assegurada a manutenção da vantajosidade.

§ 1º. A manutenção da vantajosidade será avaliada de acordo com os aspectos técnicos, econômicos e temporais, sendo facultativa a realização de pesquisa de mercado, salvo quando houver manifestação técnica indicando que o preço registrado não acompanhou a variação dos preços praticados pelo mercado.

§ 2º. A prorrogação da ata de registro de preços da Dataprev admite a renovação das quantidades registradas a serem utilizadas no período prorrogado, desde que prevista na fase de planejamento e no instrumento convocatório.

Art. 87. A Dataprev poderá utilizar o SRP, seja por participação na origem da licitação ou adesão à ata de registro de preços, de outro órgão ou entidade da Administração Pública federal direta e indireta, observado o seguinte:

§ 1º. Nas contratações em que a Dataprev participar na origem de uma licitação por SRP de outro órgão ou entidade da Administração Pública federal direta, deverá ser assegurado que os licitantes tenham conhecimento de que a parcela dos itens destinados à Dataprev será submetida ao regime contratual da Lei nº 13.303/2016.

§ 2º. Nas contratações em que a Dataprev aderir à ata de registro de preços de outro órgão ou entidade, além da permissão pelo respectivo órgão gerenciador e aceite pelo fornecedor a ser contratado, deve-se assegurar que:

I – a adesão seja precedida de pesquisa de mercado, visando caracterizar sua vantajosidade sob os aspectos técnicos, econômicos e temporais, sem prejuízo de outras etapas do planejamento, conforme previsto no artigo 46 deste Regulamento;

II – as especificações do objeto e as condições de fornecimento sigam os termos definidos na licitação original, observando-se a aplicação do regime contratual definido na Lei nº 13.303/2016, afastando-se eventuais cláusulas exorbitantes com ele incompatíveis e da necessidade de assinatura de termo específico quanto à observância da privacidade e proteção de dados pessoais.

§ 3º. Para fins de atendimento ao disposto no inciso II do §2º deste artigo, é necessário que o fornecedor seja previamente cientificado quanto à necessidade dos respectivos ajustes no instrumento contratual ou instrumento correspondente, preferencialmente no momento da solicitação de autorização para adesão.

Art. 88. Poderá aderir à ata de registro de preços da Dataprev qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, observadas as condições estabelecidas em Decreto do Poder Executivo.

Seção V

Do Catálogo Eletrônico de Padronização

Art. 89. O Catálogo Eletrônico de Padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela Dataprev e disponíveis para a realização de licitação.

Parágrafo único. O catálogo referido no *caput* poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto, e conterá:

I – a especificação de bens, serviços ou obras;

II – a descrição de requisitos de habilitação de licitantes, conforme o objeto da licitação;

III – os documentos considerados necessários ao procedimento de licitação que possam ser padronizados.



ANEXO - REGULAMENTO

Seção VI Do Credenciamento

Art. 90. O Credenciamento, a ser utilizado nas contratações diretas por inexigibilidade, poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Dataprev a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio do procedimento de licitação.

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos nos respectivos instrumentos convocatórios, observadas as seguintes regras:

I - a Dataprev deverá disponibilizar, permanentemente, em sítio eletrônico oficial, instrumento convocatório de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento de novos interessados a qualquer tempo;

II - na hipótese do inciso I do caput, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

III - o instrumento convocatório de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do caput, deverá definir o valor da contratação;

IV - na hipótese do inciso III do caput, a Dataprev deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;

V - não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Dataprev;

VI - será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no instrumento convocatório.

Seção VII Da Manifestação de Interesse Privado

Art. 91. A Dataprev poderá adotar procedimento de manifestação de interesse privado, para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas.

§ 1º. Destina-se à apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoa física ou jurídica de direito privado, espontaneamente ou a pedido da Dataprev.

§ 2º. A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados serão efetuadas por comissão designada pela Dataprev.

Art. 92. O autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do objeto, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela Dataprev caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos na forma deste Regulamento.

Art. 93. A Dataprev não está obrigada a utilizar, licitar ou contratar objeto decorrente de projeto oriundo de Manifestação de Interesse Privado.

Capítulo V

Dos Casos de Dispensa e de Inexigibilidade do Procedimento de Licitação

Art. 94. É dispensável a realização de licitação nas hipóteses previstas no art. 29 da Lei nº. 13.303 de 2016, bem como nas demais hipóteses previstas na legislação vigente com alcance às empresas públicas federais.

§ 1º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso VI do art. 29 da Lei nº. 13.303 de 2016, a Dataprev poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

§ 2º. A contratação direta realizada em razão de situações emergenciais não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429 de 1992.

§ 3º. A contratação direta por valor terá os seus valores referenciais definidos por deliberação do Conselho de Administração da Dataprev.

Art. 95. Nas dispensas de licitação por valor:

I – é vedada o fracionamento de despesas, caracterizado pela contratação de produtos ou serviços de mesma natureza em processos distintos da mesma localidade, cujo somatório dos valores globais das contratações, dentro do exercício financeiro, ultrapassem os valores previstos para dispensa de licitação a que se referem os incisos I ou II do art. 29 da Lei nº 13.303/2016, atualizados nos termos do § 3º do artigo 94 deste Regulamento;

II – as contratações poderão ser realizadas mediante Sistema de Dispensa Eletrônica da Administração Pública federal direta, observando como referência os procedimentos por ela estabelecidos e que não conflitem com o regime jurídico aplicável às Empresas Estatais e com as disposições deste Regulamento; e

III – quando envolver contratações corriqueiras, ordinárias, de baixa complexidade, de objetos padronizados pela Dataprev ou outras situações que não justifiquem a elaboração de estudo prévio robusto, poderá haver a substituição do estudo técnico preliminar por um documento simplificado e a dispensa do mapa de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, em qualquer hipótese não poderá existir prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva.

Parágrafo único. As contratações de serviços e fornecimentos contínuos por dispensa de licitação por valor poderão ter suas vigências prorrogadas, desde que sejam respeitados os limites por exercício financeiro para fins de apuração de fracionamento da despesa.

Art. 96. A Dataprev poderá realizar pequenas despesas de pronta entrega e pagamento, assim consideradas aquelas de valor a ser disciplinado em resolução interna do Conselho de Administração e regulamentadas em normativo próprio da Diretoria da Dataprev.

Art. 97. Será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:

I – aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, desde que área técnica forneça estudo ou parecer comprovando a inviabilidade de competição;

II – contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

- a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, incluindo a contratação de professores, conferencistas ou instrutores, bem como a inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros;
- g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

§ 1º. A comprovação de exclusividade será feita por meio de documento fornecido por órgão ou entidade responsável, quando houver, ou por outro emissor com reconhecimento técnico ou institucional competente ou, ainda, por outro documento que comprove a condição de exclusividade.

§ 2º. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 3º. Nas hipóteses em que restar comprovado sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

Art. 98. O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes

elementos:

I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou do executante;

III – justificativa do preço.

TÍTULO IV DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS

Capítulo I Dos Contratos


AH
33937

MC
32735

NM
30742

RSM
33940

Art. 99. Os contratos firmados pela Dataprev regulam-se pelas normas aqui descritas, pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito privado e pela Lei nº 13.303 de 2016.

Parágrafo único. Para as contratações decorrentes do Capítulo II do Título II deste Regulamento, o presente Capítulo aplica-se somente no que couber.

Art. 100. São cláusulas necessárias nos contratos:

I – o objeto e seus elementos característicos;

II – o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III – o preço, as condições de pagamento e os critérios do reajustamento de preços;

IV – o cronograma de execução, com as respectivas entregas;

V – a indicação dos recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações, quando cabível;

VI – as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;

VIII – os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;

IX – a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou aos documentos que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor ou do proponente;

X – a obrigação de o contratado manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do


M
33939

A
34257

RA
29233

DuDeb
33938

procedimento licitatório;

XI – matriz de riscos.

§ 1º. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à Dataprev, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos, dos custos unitários, do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

§ 2º. Nos contratos poderão ser admitidos métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, dentre os quais a autocomposição, a mediação, a conciliação e a arbitragem, observada a legislação de regência.

Art. 101. Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – caução em dinheiro;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária.

§ 2º. Ressalvado o previsto no parágrafo terceiro deste artigo, a garantia a que se refere o *caput* não excederá a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas.

§ 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no parágrafo segundo poderá ser majorado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato.

§ 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese do inciso I do parágrafo primeiro deste artigo.

§ 5º. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Dataprev, dos quais o contratado ficará como depositário, ao valor da garantia poderá ser acrescido o valor desses bens.

Art. 102. No caso de contratos de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra poderá ser adotado:

I - o provisionamento de valores para pagamento de encargos trabalhistas;

II - a redução para quarenta horas, sem prejuízo de remuneração específica, da jornada semanal de quarenta e quatro horas estabelecida em acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou dissídio coletivo;

III – a previsibilidade da época de gozo das férias do trabalhador, com vistas a conciliar o direito ao descanso e à garantia do convívio familiar com as necessidades do serviço; e

IV – a compensação de jornada de trabalho dos trabalhadores, desde que compatível com a natureza dos serviços, nas hipóteses de:

- a) diminuição excepcional e temporária da demanda de trabalho, inclusive em razão de recesso de final de ano; e
- b) necessidade eventual de caráter pessoal de trabalhador em que não se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalhador substituto.

Parágrafo único. Os editais de licitação de contratação de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, deverão prever que cada licitante será livre para elaborar sua planilha de custos e formação de preços de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho à qual cada licitante está vinculado, observado o limite inferior orçado pela Dataprev para os itens de salário e auxílio alimentação.

Art. 103. A duração dos contratos regidos por este Regulamento não excederá a 5 (cinco) anos, contados a partir de sua celebração, exceto:

I – para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da Dataprev;

II – nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.

Parágrafo único. É vedado o contrato por prazo indeterminado, exceto quando a Dataprev seja usuária de serviços públicos essenciais em que o contrato seja de adesão, e desde que no processo de contratação estejam explicitados os motivos que justifiquem a adoção do prazo indeterminado e comprovada, anualmente, a existência de previsão orçamentária de acordo com a estimativa de consumo.

Art. 104. A prorrogação dos contratos será regida de acordo com o objeto da contratação, nos seguintes termos:

I - nos contratos de serviços e fornecimentos contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, é facultativa a realização de pesquisa de mercado para fins de prorrogação do prazo de vigência, salvo quando houver manifestação técnica indicando que o índice de reajuste adotado no instrumento convocatório ou contratual não acompanhou a variação dos preços do objeto contratado.

II - nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a vantajosidade econômica para prorrogação estará assegurada, desde que o instrumento contratual possua previsão de que:

- a) os reajustes/repactuações dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei; e
- b) os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho e de lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais.



ANEXO - REGULAMENTO

Art. 105. Os contratos regidos por este Regulamento somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

§ 1º Podem ser registradas por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, as seguintes situações:

I - variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

III - alterações na razão ou na denominação social do contratado;

IV - reservas orçamentárias;

V - correção de erros materiais;

VI - hipóteses expressamente previstas em cláusula de contratos firmados com fundamento no art. 28, §3º, da Lei n. 13.303/16; ou

VII - outros registros que não caracterizem alteração contratual.

§ 2º O registro por apostilamento previsto no inciso I do §1º não afasta a obrigatoriedade da solicitação formal do contratado, com as devidas comprovações, para fazer frente à variação do valor contratual, na forma prevista nos artigos 122 e 123 deste Regulamento.

Art. 106. A ausência de formalização contratual não exonera a Dataprev do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado de boa-fé, apurando-se a responsabilidade de quem lhe deu causa, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação vigente com relação à exclusão ou mitigação de responsabilidade da Dataprev.

Art. 107. A redução a termo do contrato poderá ser dispensada no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem obrigações futuras por parte da Dataprev.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não prejudicará o registro contábil adequado dos valores despendidos e a exigência de recibo por parte dos respectivos destinatários.

Art. 108. Será convocado o licitante vencedor ou o destinatário de contratação para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, sob pena de decadência do direito à contratação.

§ 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

§ 2º. É facultado à Dataprev, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e nas condições estabelecidos:

I – convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;

II – revogar a licitação.

Art. 109. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Parágrafo único. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à Dataprev a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Art. 110. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Dataprev, conforme previsto no edital do certame.

§ 1º. A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor, ressalvadas hipóteses devidamente fundamentadas e estritamente necessárias para o alcance do objeto contratado.

§ 2º. Exceto nos casos de contratação integrada e semi-integrada, bem como quando se tratar de manifestação de interesse privado, é vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

I – do procedimento licitatório do qual se originou a contratação;

II – direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

§ 3º. As empresas de prestação de serviços técnicos especializados deverão garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

Art. 111. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade da Dataprev, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

Capítulo II

Da Gestão e Fiscalização de Contratos

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 112. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas deste Regulamento, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 113. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante habilitado da Dataprev, formalmente designado por ato da autoridade competente, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.



ANEXO - REGULAMENTO

§ 1º. O representante da Dataprev anotará em registro próprio, físico ou eletrônico, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

§ 3º. É dever do representante da Dataprev, dentro outros previstos em normativo interno ou no instrumento de contrato:

I – provocar a instauração de processo administrativo com o objetivo de apurar responsabilidade e prejuízo resultante de erro ou vício na execução do objeto contratado ou de necessidade de alteração contratual, especialmente no caso de solução adotada em projeto inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico;

II – identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado; e

III – atestar a plena execução do objeto contratado.

Art. 114. A contratada deverá indicar preposto à Dataprev para representá-la na execução do contrato.

Art. 115. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo a ser fixado no edital da licitação; e

b) definitivamente, em prazo a ser fixado no edital da licitação, de acordo com o porte da obra ou do serviço, por empregado ou comissão designada pela autoridade competente da Dataprev, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

II – em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei pertinente ou pelo contrato.

§ 2º. A Dataprev rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Art. 116. Salvo disposições em contrário e constantes do edital, os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta da contratada.

Seção II

Da Alteração dos Contratos

Art. 117. Os contratos contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I – quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II – quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este regulamento;

III – quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV – quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V – quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

Art. 118. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 1º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no *caput*, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes ou o previsto no parágrafo 2º deste artigo.

§ 2º. Nos contratos decorrentes de inexigibilidade de licitação, poderá haver alteração contratual para acréscimo superior aos limites definidos no parágrafo anterior, sendo desnecessária a realização de novo procedimento de contratação, desde que:

I - mediante motivação expressa, desde que mantidas as condições fáticas e jurídicas que fundamentaram a contratação original;

II - não altere o escopo da contratação original; e

III – não seja feita em conjunto com alterações qualitativas.

§ 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no

caput.

§ 4º. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado houver adquirido de boa-fé os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser ressarcidos pela Dataprev pelos custos de aquisição devidamente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão.

§ 5º. A base de cálculo para incidência dos limites para alteração do objeto contratual, previstos no *caput*, relaciona-se com o critério de julgamento da licitação e da adjudicação do objeto.

I - em contratos derivados de licitação em que o critério de julgamento tenha sido o menor preço por item, com adjudicação por item ou lote, o limite para alterações do objeto deve ser calculado sobre o valor do item ou do lote que sofrerá a alteração, pois, nesse caso, o objeto é independente e a reunião em uma mesma licitação decorre de mera conveniência administrativa; e

II - na hipótese de o contrato derivar de licitação com critério de julgamento o menor preço global e adjudicação global, o limite para as alterações do objeto deve ser calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, ainda que a alteração recaia sobre apenas um ou alguns itens, vedando-se a compensação entre acréscimos e supressões.

§ 6º. Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre a base de cálculo definida no §5º deste artigo, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos no *caput* ao conjunto de acréscimos e supressões, vedada a compensação de acréscimos e supressões.

§ 7º. No âmbito do mesmo item, o restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido não representa compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem descaracterização do objeto, sendo juridicamente possível, além do restabelecimento, a realização de aditamentos para novos acréscimos ou supressões, observados os limites para alterações do objeto em relação ao valor inicial e atualizado do contrato.

Art. 119. Admite-se a modificação da duração inicial do contrato quando existirem situações peculiares, decorrentes de circunstâncias regionais, de mercado, ou específicas do bem ou serviço a ser alocado ou decorrentes de demandas judiciais, observado o disposto neste Regulamento.

Seção III

Da Alteração dos Valores

Art. 120. Os valores contratados poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Dataprev, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente demonstrado pela parte interessada.

§ 1º. A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 2º. Em havendo alteração do contrato que aumente ou reduza os encargos do contratado, a

Dataprev deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 3º. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da contratada.

§ 4º. Os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro seguirão as disposições previstas no contrato celebrado com a Dataprev, devendo as partes terem atenção aos requisitos e condições nele estabelecidos, sendo responsáveis por eventuais prejuízos decorrentes de falhas, omissões e atrasos cometidos, tendo em vista, especialmente, a disponibilidade do interesse econômico envolvido.

Art. 121. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como a reserva orçamentária suplementar até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato.

Art. 122. O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, deve observar os dispositivos previstos no instrumento convocatório ou contratual, o qual deverá ser preferencialmente um índice setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice, um índice geral, que deverá ser o mais conservador possível de forma a não onerar injustificadamente a Dataprev.

§ 1º. O reajuste deverá observar o interregno mínimo de um ano da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, cabendo nos contratos que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

§ 2º. Os reajustes subsequentes respeitarão o interregno mínimo de um ano, contado a partir dos efeitos do reajuste anterior.

§ 3º. Os reajustes a que a contratada fizer jus e que não forem solicitados durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

Art. 123. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

§ 1º A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no *caput*, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases

diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quanto forem os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas na contratação.

§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

§ 5º. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir:

I - da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

II - da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

§ 6º. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

§ 7º. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

I - é vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, observado o disposto no § 11 deste artigo.

II - A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida mediante a comprovação pela contratada do aumento dos custos, considerando-se:

- a) - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
- b) - as particularidades do contrato em vigência;
- c) - a nova planilha com variação dos custos apresentada;
- d) - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
- e) - a disponibilidade orçamentária da Dataprev.

§ 8º. As repactuações a que a contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

§ 9º. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da seguinte forma:

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade e para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

§ 10. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.

§ 11. A Dataprev não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

Seção IV

Dos Casos de Ressarcimento de Danos e Prejuízos pela Contratada

Art. 124. O contratado responde por todo e qualquer dano que causar à Dataprev ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Dataprev, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos, após o devido processo administrativo, é descontado diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual, ou, ainda cobrado diretamente da contratada, independentemente de qualquer procedimento judicial.

Art. 125. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Dataprev, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Capítulo III

Das Sanções e da Rescisão do Contrato

Seção I

Das Sanções Administrativas

Art. 126. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Dataprev poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa;

III – suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a Dataprev, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º. A aplicação de multa está condicionada à tipificação da conduta e previsão da alíquota e base de cálculo no instrumento contratual.

§ 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada da garantia do respectivo contratado ou dos pagamentos eventualmente devidos pela Dataprev.

§ 3º. Se a opção for pelo desconto da garantia e a multa aplicada for superior ao seu valor, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Dataprev, inclusive de outros contratos vigentes com a Dataprev. Havendo valores remanescentes, deverá o contratado arcar com a diferença, podendo a Dataprev cobrá-lo judicial ou extrajudicialmente.

§ 4º. As sanções previstas nos incisos I e III do *caput* poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

§ 5º. Caberá apresentação de defesa prévia, a ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da notificação de intenção de aplicação de penalidade.

§ 6º. As sanções dos incisos II e III somente poderão ser aplicadas após regular processo administrativo.

Art. 127. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a Dataprev poderá também ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

I – tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III – demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Dataprev em virtude de atos ilícitos praticados.

IV – convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

V – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

VI – apresentar documentação falsa exigida para o certame;

VII – ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

VIII – não mantiver a proposta;

IX – falhar ou fraudar na execução do contrato;

X – comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à administração pública previstos na Lei nº 12.846 de 2013.

Art. 128. As sanções dispostas neste Regulamento têm caráter preventivo, pedagógico e repressivo, cabendo à Dataprev levar em consideração a natureza e a gravidade dos fatos, a extensão e a relevância da obrigação descumprida, a culpabilidade do contratado, os fins a que a



ANEXO - REGULAMENTO

sanção se destina, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando da aplicação das penalidades.

Art. 129. A Dataprev deverá informar os dados relativos às sanções por ela aplicada aos contratados de forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS de que trata a Lei nº 12.846 de 2013.

Seção II

Dos Casos de Rescisão do Contrato

Art. 130. A rescisão do contrato se dá:

I – de forma unilateral;

II – por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Dataprev e para o contratado;

III – determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por determinação judicial.

Art. 131. Constituem motivo para a rescisão unilateral do contrato:

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

III – o descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

IV – a prática de atos lesivos à administração pública previstos na Lei 12.846 de 2013;

V – inobservância da vedação ao nepotismo;

VI – prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação da Dataprev, direta ou indiretamente;

VII - razões de interesse público motivadas pela autoridade competente da Dataprev.

§ 1º. A rescisão decorrente dos motivos elencados nos incisos I, III, IV, V e VI será efetivada após a observância ao direito à ampla defesa e contraditório.

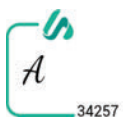
§ 2º. Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação escrita sobre o seu julgamento, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

Seção III

Dos Recursos

Art. 132. Caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da comunicação do

50



ato, nos casos de:

a) aplicação das penas de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Dataprev, impedimento de licitar e contratar com a União; e

b) rescisão do contrato.

§ 1º. Os recursos referidos no *caput* não têm efeito suspensivo, porém a autoridade competente para decidir sobre o recurso tem poder para, motivadamente e presente razão de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

§ 2º. A comunicação do ato para fins de contagem do prazo recursal será feita, preferencialmente, na forma eletrônica.

Seção IV

Dos Crimes e das Penas

Art. 133. Aplicam-se às licitações e contratos regidos por este Regulamento as disposições do Capítulo II-B, Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Capítulo IV

Dos Convênios, dos Acordos de Cooperação Técnica e dos Instrumentos Congêneres

Art. 134. Convênio é o instrumento destinado a formalizar a comunhão de esforços entre a Dataprev e entidades privadas ou públicas para viabilizar o fomento ou a execução de atividades na promoção de objetivos comuns.

§ 1º. Deverão ser observados os seguintes parâmetros cumulativos:

I – a convergência de interesses entre as partes;

II – a execução em regime de mútua cooperação;

III – o alinhamento com a função social de realização do interesse coletivo;

IV – a análise prévia da conformidade do convênio com a política de transações com partes relacionadas;

V – a análise prévia do histórico de envolvimento com corrupção ou fraude, por parte da instituição beneficiada, e da existência de controles e políticas de integridade na instituição; e

VI – a vedação de celebrar convênio com dirigente de partido político, titular de mandato eletivo, empregado ou administrador da empresa estatal, ou com seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, e também com pessoa jurídica cujo proprietário ou administrador seja uma dessas pessoas.

§ 2º. A formalização do instrumento contemplará documento anexo contendo detalhamento dos



ANEXO - REGULAMENTO

objetivos, das metas, resultados a serem atingidos, cronograma de execução, critérios de avaliação de desempenho, indicadores de resultados e previsão de eventuais receitas e despesas, sendo partes integrantes do objeto.

§ 3º. O prazo do instrumento deve ser estipulado de acordo com a natureza e complexidade do objeto, metas estabelecidas e prazo de execução previsto no plano de trabalho.

§ 4º. Aos convênios de patrocínio aplicar-se-ão regras próprias previstas neste Regulamento.

Art. 135. Os Acordos de Cooperação Técnica – ACT e os instrumentos congêneres, espécies de convênio relativos aos atos bilaterais de vontade celebrados para cumprir objetivos de interesses recíprocos comuns em regime de mútua cooperação, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, em alinhamento com a função social de realização do interesse coletivo para o qual foi criada a Dataprev, serão regulamentados em normativo específico.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 136. No âmbito da Dataprev, serão preferencialmente objeto de execução indireta, dentre outros, os seguintes serviços:

- I - alimentação;
- II - armazenamento de bens, documentos e similares;
- III - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia;
- IV - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos;
- V - comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, relações públicas e cerimonial, diagramação, design gráfico, webdesign, edição, editoração e atividades afins;
- VI - conservação e jardinagem;
- VII - copeiragem;
- VIII - elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e acompanhamento de execução de obras;
- IX - georreferenciamento;
- X - instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, incluindo os de captação, tratamento e transmissão de áudio, vídeo e imagens;
- XI - limpeza;
- XII - manutenção de prédios e instalações, incluindo montagem, desmontagem, manutenção, recuperação e pequenas produções de bens móveis;
- XIII - mensageria;

XIV - recepção, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar na Linguagem Brasileira de Sinais - Libras;

XV - reprografia, plotagem, digitalização e atividades afins;

XVI - secretariado, incluindo o secretariado executivo;

XVII - segurança, vigilância patrimonial e brigada de incêndio;

XVIII - serviços de escritório e atividades auxiliares de apoio à gestão de documentação, incluindo manuseio, digitação ou digitalização de documentos e a tramitação de processos em meios físicos ou eletrônicos (sistemas de protocolo eletrônico);

XIX - prestação de serviços de informação;

XX - fábricas de softwares e de inovação;

XXI - serviços de integradores de plataformas, soluções ou linguagens específicas;

XXII - serviços de escritórios jurídicos especializados e de naturezas específicas ou contencioso de massa;

XXIII - teleatendimento;

XXIV - telecomunicações;

XXV - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras);

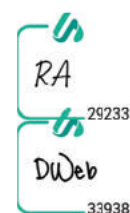
XXVI - gravação;

XXVII - transportes;

XXVIII - certificação de produtos, serviços e infraestruturas; e

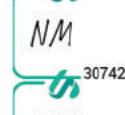
XXIX - leiloeiro.

 34257

 29233
DWeb 33938

 33937

 32735

 30742

 33940

 33939

Parágrafo único. Outras atividades que não estejam contempladas no *caput* poderão ser passíveis de execução indireta, mediante aprovação específica ou do Planejamento Estratégico Institucional da Dataprev pelo Conselho de Administração, observado o Decreto nº 9.507, de 2018.

Art. 137. As informações relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes.

Art. 138. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação deste Regulamento e da legislação aplicável, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame.

Parágrafo único. A Dataprev deve julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, ressalvadas circunstâncias devidamente fundamentadas.



ANEXO - REGULAMENTO

Art. 139. A Dataprev poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na modalidade especial regida pela Lei Complementar nº 182/2021.

Parágrafo único. No caso das contratações previstas no *caput*, os dispositivos deste Regulamento serão aplicados de forma subsidiária, no que couber.

Art. 140. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto à preparação dos contratos com cláusula de matriz de riscos, que terá aplicação a partir de 180 dias contados da publicação deste Regulamento.

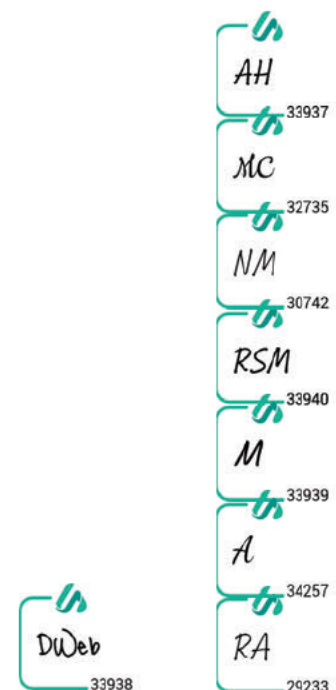
§ 1º. Aplicam-se às regras deste Regulamento aos procedimentos licitatórios e contratações iniciados após sua vigência.

§ 2º. Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratações iniciados ou celebrados antes da vigência deste Regulamento até sua completa finalização, inclusive eventuais prorrogações, salvo negociação entre as partes contratadas.

Art. 141. Os níveis de alçada decisória e tomada de decisão para aplicação dos procedimentos deste Regulamento são estabelecidos em normativo interno da Dataprev, aprovado pela Diretoria Executiva, com observância das seguintes premissas:

I – observância dos limites e eventuais diretrizes para delegação de competência fixados pelo Conselho de Administração;

II – definição de alçadas considerando os valores envolvidos para contratações, o que inclui as decorrentes de licitação, de contratações diretas e de mecanismos de posicionamento empresarial previstos neste Regulamento.



ANEXO I**GLOSSÁRIO DE EXPRESSÕES TÉCNICAS**

Para os fins deste Regulamento, considera-se:

- I – Administração pública: Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas, sendo a Dataprev integrante da Administração Pública Indireta;
- II – Alienação: Operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação;
- III – Anteprojeto de Engenharia: Peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico;
- IV – Bonificações e Despesas Indiretas – BDI: É um percentual que se adiciona aos custos diretos de uma obra ou serviço de engenharia, constituído por todas as despesas indiretas (exemplos: aluguel, salários, benefícios de pessoal, pró-labore, despesas com materiais de escritório e de limpeza, consumos de energia, telefone e água, tributos e lucro);
- V – Cessão: modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita da posse e integral assunção das responsabilidades inerentes ao bem por parte de quem o receber;
- VI – Comodato: operação que resulta no empréstimo gratuito de coisas não fungíveis;
- VII - Concurso: modalidade de Licitação Dataprev para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;
- VIII – Contratação Integrada: Regime de execução em que a contratação envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
- IX – Contratação Semi-integrada: Regime de execução em que a contratação envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;
- X – Contrato: Todo e qualquer ajuste firmado em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas e contrapostas, seja qual for a denominação utilizada;
- XI - Contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada;

XII - Credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Dataprev convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

XIII – Empreitada Integral: Regime de execução em que há a contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada, nos casos em que o contratante necessite receber o objeto, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata;

XIV– Empreitada por Preço Global: Regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo e total, quando for possível definir previamente, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados;

XV– Empreitada por Preço Unitário: Regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo de unidades determinadas, nos casos em que não for possível definir previamente as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados;

XVI – Leilão: é a espécie da modalidade licitação Dataprev para a alienação de bens móveis ou de bens imóveis a quem oferecer o maior lance;

XVII - Licitação: É o procedimento formal em que se convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços;

XVIII – Licitação Dataprev: procedimento licitatório aberto, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, que possibilita a combinação de diferentes modos de disputa e critérios de julgamento, possuindo como espécies os procedimentos de concurso, leilão entre outros a serem utilizados de acordo com as necessidades da Dataprev;

XIX – Licitação Deserta: Situação na qual não acudiram interessados ao certame;

XX – Licitação Fracassada: Situação na qual todos os interessados restaram inabilitados ou tiveram suas propostas desclassificadas;

XXI – Licitador: Empregado Dataprev responsável pela condução da Licitação Dataprev, na forma eletrônica ou presencial;

XXII – Matriz de Riscos: Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas

para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

XXIII – Material: designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de aproveitamento econômico;

XXIV – Modelos Padronizados: Modelos de editais e contratos, elaborados pelas áreas de contratações e do jurídico da Dataprev, contendo as cláusulas básicas que são adotadas nas licitações e contratações;

XXV – Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta;

XXVI – Programa de Integridade Dataprev: Documento elaborado em cumprimento ao Decreto nº 8.420 de 2015 que regulamentou a Lei 12.846 de 2013 (Lei Anticorrupção);

XXVII – Projeto Básico: É o documento que contém o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da contratação, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares e que possibilita à empresa proponente a avaliação do custo, dos métodos e do prazo para a execução do objeto;

XXVIII – Projeto Executivo: Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

XXIX – Serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras realizadas pela Dataprev para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

XXX – Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra: aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

- a) - os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências da Dataprev para a prestação dos serviços;
- b) - o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;
- c) o contratado possibilite a fiscalização pela Dataprev quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.

XXXI – Serviços não contínuos ou contratados por escopo: aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

XXXII – Sobrepreço: Quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor



ANEXO - REGULAMENTO

unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global;

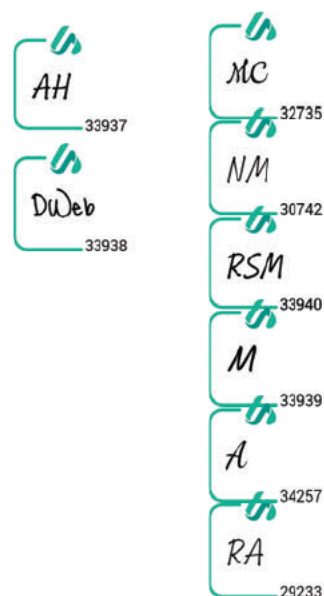
XXXIII – Superfaturamento: Aquilo que materializa o dano ao patrimônio da Dataprev, com o pagamento de serviços com sobrepreço ou por serviços não executados, por exemplo:

- a) Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;
- c) Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) Por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Dataprev ou reajuste irregular de preços;

XXXIV – Sustentabilidade: Proposta de desenvolvimento que visa atender às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, contemplando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais;

XXXV – Tarefa: Regime de execução em que há contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração;

XXXVI– Termo de Referência: É o documento que contém o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares e que possibilita à empresa proponente a avaliação do custo, dos métodos e do prazo para a execução do objeto.



RS CADM 001_2025 e Anexo - Regulamento de Licitações e Contratos_29_01_25.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B86E4-B9895-A44DF



Solicitação de assinatura iniciada por: Wania d. S. M. em 29/01/2025

Assinaturas



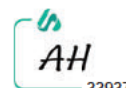
Dennis Weibert Nunes dos Santos
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 29 de janeiro de 2025, 16:45:52



Ana Estela Haddad
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 02 de fevereiro de 2025, 19:44:58



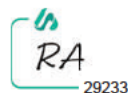
Rogério Mascarenhas
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2025, 09:45:37



Rodrigo Ortiz D 'Avila Assumpção
Assinou Eletronicamente

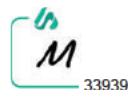


Assinou em: 03 de fevereiro de 2025, 16:07:23

[Redacted signature area]



Miriam Chaves
Assinou Eletronicamente

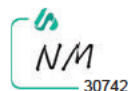


Assinou em: 04 de fevereiro de 2025, 15:48:45

[Redacted signature area]



NELSON MACHADO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 04 de fevereiro de 2025, 17:36:11

[Redacted signature area]



Maria Alexandra Cunha
Assinou Eletronicamente

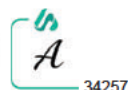


Assinou em: 06 de fevereiro de 2025, 10:10:52

[Redacted signature area]



ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 10 de fevereiro de 2025, 10:16:43

[Redacted signature area]